Volgende halte: synthetische garanties?

20 april 2018

De Redactie

In de huidige competitieve overnamemarkt behoort de clean exit in veel transacties tot het standaard eisenpakket van de verkoper. We zien daarom regelmatig koopovereenkomsten die weliswaar business-garanties en belastinggaranties of vrijwaring bevatten, maar vervolgens uitdrukkelijk bepalen dat de koper zich niet of nauwelijks kan verhalen op de verkoper. De garanties in de koopovereenkomst zijn vooral bedoeld om de door koper af te sluiten warranty&indemnity-verzekering te faciliteren.

*Door **Lennard Keijzer**, Partner bij **de Brauw Blackstone Westbroek***

Het gebruik van W&I-verzekering door de koper leidt tot een bijzondere dynamiek tussen verkoper en koper. Op de ene pagina van de koopovereenkomst geeft de verkoper garanties, en op de volgende pagina staat dat verkoper niet aansprakelijk is voor deze zojuist door hem verstrekte garanties. Dit roept de vraag op waarom in transacties met een clean exit en W&I-verzekering de garanties niet staan in de verzekeringspolis, tussen de verzekeraar en koper. Dergelijke ‘synthetische’ garanties bieden ook een oplossing voor als verkoper per se geen garanties wil afgeven.

Ik heb het gebruik van synthetische garanties diverse keren besproken met brokers en verzekeraars en de tijd lijkt er rijp voor. Het is in ieder geval al eens gebruikt in een distressed transactie en ook zijn er W&I-verzekeringen afgesloten met extra elementen die alleen tussen koper en verzekeraar werden afgesproken, zoals een aparte belastingvrijwaring, of verbreding van de garanties.

Verzekeraars lijken nog te twijfelen over het product. Ze hebben liever dat de garanties in de SPA het resultaat zijn van 'reguliere' onderhandelingen tussen partijen. Dit beperkt het risicoprofiel. Ik meen dat de zorgen van verzekeraars grotendeels kunnen worden weggenomen, bijvoorbeeld door zelf iets meer due diligence te doen en meer aandacht te geven aan de kwaliteit van het disclosure proces.

Kopers zullen in de meeste gevallen liever garanties krijgen van verkoper, ook al is er alleen verhaal op de verzekeraar. In geval van opzet aan de zijde van verkoper (bijvoorbeeld opzettelijk niet vertellen over een bekende inbreuk op de garanties) kan meestal alsnog de verkoper worden aangesproken, door koper of verzekeraar. De verkoper zal dus wel extra nadenken voordat hij vals speelt.

Het zou een goede stap zijn als verzekeraars Nederland uitkiezen om het gebruik van synthetische garanties verder te ontwikkelen. Bied om te beginnen een standaard set garanties aan, toegespitst op een sector, en geef de mogelijkheid deze set uit te breiden met verschillende extra garanties, ongetwijfeld tegen een extra premie. De verschillende haken en ogen lossen we wel op.

Gerelateerde artikelen

18 jul 2023

VanMoof failliet

14 jul 2023

Het Hid presenteert op een zomerse avond het Forward Thinkers Magazine

14 jul 2023

VanMoof-scenario dreigt voor flitsbezorger Getir

14 jul 2023

Groene investeerders vaak bij de neus genomen

13 jul 2023

Tabaksindustrie steekt miljarden in farmabedrijven

10 jul 2023

De megafusie sterft uit in Engeland

07 jul 2023

Schuldeisers ook met WHOA achtergesteld

30 jun 2023

Overheveling goodwill beknot bij internationale fusie

Dealflash
League Tables
Movers & Shakers
Community Nieuws
M&A Awards
Preferred Companies
Events
M&A Community
M&A Memberships
League Tables
M&A Magazine
Vacatures
Contact
Werken bij ons
Privacy Policy
Algemene Voorwaarden